

감사결과 처분요구서

【제 목】 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 설계용역 일시정지 검토업무 소홀

【부 서 명】 1111팀

【행정상 조치】 주의

【신분상 조치】 주의

【지 적 내 용】

1. 업무개요

&&&&팀(현. 1111팀)은 건축사업과 관련한 실시설계 용역 발주 및 감독업무 등을 수행하면서 ' ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ ㉸㉸㉸㉸㉸㉸ ' (이하 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ ' 이라 한다) 설계용역에 관한 업무를 <표 1>과 같이 추진하였다.

<표 1> ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 설계용역 추진현황

(단위 : 천원)

구 분	계약금액	계약일	준공일	비고
A	56,833	2020.12.28.	2024.03.14.	계약해지(사업취소)
B	98,119	2021.09.29.	2024.03.07.	계약해지(사업취소)
C	164,020	2021.11.29.	2022.11.21.	

2. 관련규정 및 판단기준

「회계규정」 제2조에 따라 공사회계에 관하여는 이 규정과 지방공기업법에 정하지 않는 사항에 대하여는 지방재정법 등을 준용하도록 되어 있고, 「지방재정법」

제3조에 따르면 지방자치단체는 주민의 복리 증진을 위하여 그 재정을 건전하고 효율적으로 운영하도록 되어 있다.

' 2021년도 예산집행 지침(★★★★팀-29호, 2021.01.05.) ' 에 따르면 건전재정의 틀을 유지하고, 예산낭비 요인과 비능률적인 요소의 배제로 재정 운영의 효율성을 제고하기 위하여 불요불급한 예산집행에 대한 예산배정 통제하도록 되어 있다.

그리고 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따라 계약담당자는 공사·물품·용역 등의 계약을 체결한 경우에는 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 감독하거나 소속 공무원 등에게 그 사무를 위임하여 감독하게 하여야 하고,

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 ' 제14장 용역계약일반조건 제7절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지 6. 용역의 일시정지 ' 에 따라 발주기관의 필요에 따라 계약담당자가 지시한 경우 등에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있도록 되어있다.

따라서 용역의 감독업무를 수행하는 용역감독자는 용역수행 과정에 계약의 이행 중 사정변경 사항이 발생한 경우 과업의 계속이행, 일시정지에 소요되는 재정적 영향, 계약 등 행정 절차 등을 면밀히 검토하는 등 그 직무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 %%%팀은 위 <표 1>과 같이 A 설계용역을 추진하면서 실시설계에 따른 사업비가 당초 사업계획에 따른 사업비를 초과하게 되자 2021. 11. 2일에 <표 2>와 같이 B, C을 포함한 원가 상승 등에 따른 사업계획 재검토 필요하다는 ' A 공사비 검토보고 ' 내부방침을 수립하고,

< 표 2 > 총사업비 검토 현황

(단위 : 천원)

구 분	총사업비			비고
	당초	변경	증·감	
A	1,425,000	1,712,044	증 287,044	000 설계 기준
B	4,860,946	5,888,133	증 1,027,187	
C	6,064,054	7,326,220	증 1,262,166	
합계	12,350,000	14,926,397	증 2,576,397	

누계공정률 98%가 되는 시점인 2021. 11. 3일에 사업비 재검토를 사유로 설계용역 일시정지 검토를 하였고, 2021. 11. 4일 사업계획 수립부서인 \$\$\$팀에 B, C을 포함한 사업 재검토를 요청하였음에도,

<표 3>와 같이 A 설계용역 일시정지 시점에 추진 중이던 B, C 설계용역에 대한 일시정지 또는 계속이행에 대한 적정성 검토 없이 B, C 설계용역 과업을 계속 이행하게 하였으며

<표 3> 설계용역 누계공정률(A 중지 시점 기준)

구 분	주간공정보고	누계공정률	진행상황
A	2021.11.01.	98.0%	사업비 초과에 따른 금번 용역 진행 방향 검토 요청
B	2021.11.08.	24.38%	기본계획 도면 작성 등
C	2021.12.08.	3.89%	지반조사 및 현황측량 협의 등

〈표 4〉과 같이 2022. 02. 21.일이 되어서야 기획부서(사업계획 수립부서) 요청을 사유로 B, C 설계용역을 일시정지하는 등 용역감독부서인 %%%팀은 사업비 초과에 따른 사업 재검토 내용과 맞지 않게 B, C 설계용역에 대해서는 일시정지 검토를 누락하는 등 관련 업무를 소홀하게 하였다.

〈표 4〉 설계용역 누계공정률

구 분	주간공정보고	누계공정률	진행상황
B	2022.02.21.	90.00%	용역 일시정지
C	2022.02.23.	46.67%	용역 일시정지

그 결과 A, B 사업은 사업성 악화에 따른 리스크 증가로 사업이 취소되고 국비 반납 결정 후속 절차로 2024. 2. 14일 A, B 설계용역을 〈표 5〉와 같이 정산하였으며 B의 경우에는 2021. 11. 4일 사업재검토 요청 시 적기에 용역 일시정지 여부가 검토되지 않음으로써 불요한 추가 예산 약 70,864천원이 소요되게 하였다.

〈표 5〉 설계용역 정산 현황

구 분	계약금액	용역 추진률	정산금액	증감	비고
A	63,148,320	90%	56,833,488	감) 6,314,832	-
B	109,022,000	90%	98,119,800	감) 10,902,200	27,255,500 ¹⁾ (감 81,766,500)

【관련자 의견】

1) A 중지 시점 공정률 약 25% 적용 시

관련자는 향후 유사한 상황 발생 시 관련 규정을 준수하며 사업여건 변화 등에 따른 재정적 영향을 종합적으로 검토하는 등 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(1111팀)은

앞으로 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무에 철저를 다하여 주시기 바라며,
(행정상 주의)

광주광역시도시공사장(00팀)은

아래 관련자에 대하여 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.

[관련자]

aaaa팀

bbb급

AAA(주 의)